

Aluljegyzett Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján az Alapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el:

ALAPÍTÓ OKIRAT

1. **Alapító neve, címe:** Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó „zártkörűen működő” Részvénytársaság
(székhely: 6724. Szeged, Tavasz u. 2.; Cg.06-10-000122)
képviselő: Kiss Sándor Csaba vezérigazgató
honlapja: www.szefo.hu
2. **Az Alapítvány neve:** SZEFO Fonalfeldolgozó Chance Alapítvány
- 2.1. **Rövidített neve:** SZEFO Chance Alapítvány
3. **Az Alapítvány székhelye:** 6724. Szeged, Tavasz u. 2.
- 3.1. **Működési területe:** Bács-Kiskun – Csongrád – Békés megye

4. **Az Alapítvány célja – közhasznú tevékenységként:**

- 4.1. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXCV. törvény 14. § (1) f) pontjának értelmében, az egyenlő bánásmód alapelveinek érvényesülése érdekében, az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladatainak ellátása során együttműködik a civil és érdek-képviselői szervezetekkel, valamint az érintett állami szervekkel.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2.§-a az állam, illetve a helyi önkormányzat kötelezettségévé teszi a szociális feltételek biztosítását.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. 1.) bekezdése értelmében a helyben biztosítandó közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat képezik, többek között az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások (4. pont), az óvodai ellátás (6. pont), valamint a szociális szolgáltatások és ellátások biztosítása (8/a. pont).

Az Alapítvány - a fentiek alapján - az alábbi közhasznú tevékenységet végzi, kiegészítve a 8. pontban rögzített közhasznú tevékenységekkel:

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység, amely tevékenység Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerint közfeladatnak minősül.
- Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, amely tevékenység a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-a, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja szerint közfeladatnak minősül.

- Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, amely tevékenység Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerint közfeladatnak minősül.

A SZEFO Fonalfeldolgozó Chance Alapítvány célja az előzőekben megnevezett kötelezően ellátandó közfeladatok, egyéb megjelölt feladat ellátásának elősegítése, így különösen a hátrányos helyzetű, fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű emberek társadalmi integrációjának elősegítése, életminőségük javítása, az általános diszkriminációmentesség és magasabb életszínvonal a helyi-, a regionális illetve az egész társadalomra kiterjedően, cselekvés illetve eszközrendszerében, amely érdekében az alábbi konkrét tevékenységeket végzi:

- 4.1.1. Kiemelten a Szegedi SZEFO zrt. - mint munkáltató - által foglalkoztatott megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációjának, illetve tranzitfoglalkoztatásának segítése;
 - 4.1.1.1. képzési-, átképzési-, oktatási projektek szervezése és végrehajtása,
 - 4.1.1.2. szabadidős-, kulturális-, játék és sport programok, családi napok szervezése és végrehajtása,
 - 4.1.1.3. nyílt munkaerőpiacon- munkában- való elhelyezkedés elősegítése, együttműködve a tárgykörben érintett közhasznú és civil szervezetekkel illetve gazdasági szereplőkkel.
- 4.2. A Szegedi SZEFO zrt. által foglalkoztatott munkavállalók részére szociális ellátás nyújtása, ezáltal életkörülményeik és életszínvonaluk javítása, cselekvés illetve eszközrendszerében, úgymint;
 - 4.2.1. szociális segély, albérleti hozzájárulás, vissza nem térítendő támogatás,
 - 4.2.2. óvodai, bölcsődei szolgáltatás nyújtása a foglalkoztatott munkavállalók gyermekei részére,
 - 4.2.3. az óvodai, bölcsődei ellátás tárgyi, személyi feltételeinek folyamatos fejlesztése,
 - 4.2.4. egészségügyi szolgáltatás nyújtása.
- 4.3. Az Alapítvány célja elsősorban a Szegedi SZEFO zrt. által foglalkoztatott munkavállalók és hozzátartozóik foglalkozási rehabilitációjának illetve tranzitfoglalkoztatásának segítése; illetve részükre szociális ellátás nyújtása, ezáltal életkörülményeik és életszínvonaluk javítása, cselekvés illetve eszközrendszerében, azonban az Alapítvány nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból más is részesülhessen. Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelően ezáltal bárki részesülhet.

5. Az Alapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium:

- 5.1. A Kuratórium három tagból áll.
- 5.2. A Kuratórium:

Elnöke: *Dr. Ambrus Norbert* *a.n.: Katona Erika Veronika*
lakcím: 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 5.
IV. em. 12.

Tagjai: **Kiss Andrea** a.n.: Szögi Mária
lakcím: 6726 Szeged, Közép fasor 7/E. II. 8.

Német László *a.n.: Janó Beáta*
lakcím: 6600 Szentes, Szegfű u. 11

- 5.3. A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. A Kuratórium tagokat az Alapító, a Szegedi SZEFO zrt. jelöli ki, s a tisztség annak elfogadásával jön létre. Az Alapító fenntartja a Kuratórium elnökének kijelölési jogát.

A Kuratórium tagság megszűnik:

- a tag halálával;
- a tag lemondásával;
- a tag visszahívásával;
- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

Kuratórium tag megbízatásáról az Alapítványhoz címzett, az Alapítóhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az Alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új Kuratórium tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

A tag visszahívásáról az Alapító dönt. Az Alapító a Kuratórium azon tagját hívhatja vissza, aki az alapítványi cél megvalósítását közvetlen veszélyezteteti.

- 5.4. A Kuratórium elnökét megillető képviseleti jog terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló.

A Kuratórium tagjait megillető képviseleti jog terjedelme és gyakorlásának módja: általános és együttes.

Az Alapítvány harmadik személlyel szembeni képviseletére illetve nyilatkozattételre a Kuratórium elnöke önállóan-, a Kuratórium tagjai ketten együttesen jogosultak.

- 5.5. A Kuratórium elnöke és tagjai tevékenységüket társadalmi munkában - díjazás nélkül végzik.

- 5.6. A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány vagyonának az Alapító Okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról, kezeléséről.

- 5.7. A Kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az Alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.

Az Alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Kuratórium gyakorolja.

- 5.8. A Kuratórium akkor határozatképes, ha határozathozatalakor mindhárom tagja jelen van. A Kuratórium döntéséhez 2 tag azonos szavazata szükséges.

- 5.9. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal ülésezik. A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke hívja össze írásban, igazolható módon, a tervezett napirend közlésével egyidejűleg, a tervezett időpont előtt 8 nappal. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

A Kuratórium ülést a Kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az Alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a Kuratórium ülése helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívót a Kuratórium tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a Kuratórium ülése időpontja között legalább 8 nap elteljen.

A Kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a meghívót az Alapító www.szefo.hu című internetes honlapján, illetőleg az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára kifüggesse.

A Kuratórium ülései nyilvánosak, döntéseit nyílt szavazással hozza. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a jegyzőkönyvvezető személyét, testületi ülés helyét, időpontját a jelenlevők felsorolását, aláírását, ülésen elhangzottak lényegének rögzítését, a döntést támogatók és ellenzők vagy tartózkodók számárányát, személyét, illetőleg a meghozott döntést, valamint annak elintézési határidejét.

- 5.10. Az Alapítvány Kuratóriumának döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a Kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számáránya (ha lehetséges, személye) megállapítható.

A Kuratórium működése során hozott határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni és folyamatos sorszámmal kell ellátni. A döntéseket, határozatokat a Kuratórium ülésén szóban ki kell hirdetni, valamint 8 napon belül kézbesíteni kell írásban, igazolható módon személyesen, vagy postai úton azoknak, akiket az érint. Ezen túl a határozatról hirdetményt kell elhelyezni az Alapítvány székhelyén, valamint a határozatokat az Alapító www.szefo.hu című internetes honlapján közzé kell tenni.

- 5.11. A Kuratórium határozat meghozatalakor nem szavazhat az a személy,

- 5.11.1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy az Alapítvány terhére másfajta előnyben részesít;

- 5.11.2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- 5.11.3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- 5.11.4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
- 5.11.5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- 5.11.6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

5.12. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az Alapítványi célok elérése érdekében a belső szervezeti és működési rend kialakítása és fenntartása,
- az alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása,
- az éves közhasznúsági melléklet elfogadása,
- az éves beszámoló elfogadása,
- az Alapítvány jogszerű működésének biztosítása,
- az Alapítvány éves munkatervének meghatározása,
- döntés valamely vállalkozáshoz való csatlakozásról, vállalkozás alapításáról, az alapítványi vagyon megőrzéséről és a tőke gyarapításáról,
- döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy jelen Alapító Okirat a Kuratórium hatáskörébe utal
- döntés az Alapítványhoz történő csatlakozásról, vagy annak elutasításáról.

5.13. Az Alapítvány Kuratóriumi elnöke számviteli beszámolót készít elő, amit a Kuratórium elé terjeszt. A Kuratórium egyszerű többségi döntéssel, az általános szabályok szerint fogadja el az éves beszámolót. Ezen eljárás irányadó az éves közhasznúsági melléklet elfogadására is. Az éves beszámolóba valamint az éves közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

6. Az Alapítvány vagyona:

Az Alapítvány induló vagyona: 500.000,- Ft (azaz ötszázezer forint), amelyet az Alapító teljes egészében rendelkezésre bocsátott.

Az Alapítvány a folyamatos működése során az összes alapítványi vagyon viszonylatában évenkénti - felhasználhatóságában - 5 %-ot működési költségekre, 10 %-ot gazdasági-vállalkozási tevékenységre és 85 %-ot közvetlenül az alapítványi célokra fordíthatja.

Az Alapítvány bankszámlája felett a Kuratórium elnöke önállóan, a Kuratórium két tagja együttesen jogosult rendelkezni.

Az Alapítványból pénzügyi támogatás az egyéni kérelmek, illetve pályázat útján is igényelhető.

Az Alapító Okiratban és a törvényben meghatározott célokkal ellentétesen az Alapítvány vagyona nem használható fel. Az alapítói vagyonnal a Kuratórium gazdálkodik.

7. Alapítvány jellege nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy vagyoni hozzájárulással csatlakozhat, akinek csatlakozási szándékát az Alapítvány - támogató kuratóriumi határozat formájában - elfogadja. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a Kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

8. Közhasznú rendelkezések:

- 8.1. Az Alapítvány 4. pontban megjelölt közhasznú tevékenységein túl kifejtett további közhasznú tevékenységei:
- 8.1.1. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, amely tevékenység az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény bevezető rendelkezései, 1. §-a, 4. § a) és b) pontja valamint 33. § (1) bekezdése szerint közfeladatnak minősül.
- 8.1.2. Rehabilitációs foglalkoztatás, foglalkozási rehabilitáció, amely tevékenység a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 72. § (1) és (2) bekezdése valamint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 21. § a)-g) pontja szerint közfeladatnak minősül.
- 8.1.3. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, amely tevékenység közfeladatnak minősül a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1. §-a alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye XII. cikk (2) bekezdése alapján, továbbá az 1991. évi IV. törvény 1. §, 8. § 13/A. § (1) bekezdés rendelkezései alapján, továbbá ezen tevékenységbe kell konkrétan érteni a munkaerő-kölcsönzést is, és a kapcsolódó szolgáltatásokat.
- 8.1.4. Vertikálisan szélesebben, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselő, amely tevékenység a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (1) bekezdése valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerint közfeladatnak minősül.
- 8.1.5. Szociális tevékenység, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, amely tevékenységeket a 4. pontban jogszabály hellyel megjelölt közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi az Alapítvány.
- 8.2. Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
- 8.2.1. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt teljes mértékben az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

8.2.2. Gazdasági-vállalkozási tevékenységével összefüggő bevételeit és ráfordításait elkülönülten tartja nyilván.

8.3. Az Alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a Kuratórium fogadja el, amely beszámoló tartalmazza:

- a) a mérleget (egyszerűsített mérleget),
- b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést),
- c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet

A kiegészítő mellékletben be kell mutatnia a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket, támogatásonként; továbbá az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket, programokat. Az üzleti év a naptári évvel egyező mérleg fordulónappal.

8.4. Az Alapítvány működése, illetve a keletkezett iratokba való betekintés - a személyiségi jog- és az adatvédelmi jog korlátozottságában- teljes körűen nyilvános.

Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés biztosításával kapcsolatos feladatokat a Kuratórium elnöke látja el, aki megkeresésére - egyeztetett időpontokban, de nem később, mint 8 napon belül - lehetővé teszi a megkeresés tárgya szerinti dokumentumok megtekintését, kérésre biztosítja a másolását, vagy másolatban való kiadását.

Az Alapítvány a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának, valamint beszámolói közlésének nyilvánosságát az Alapító www.szefo.hu című internetes honlapján és az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán való közzététel útján biztosítja.

Az Alapítvány döntéseiről szóló határozatait-, dokumentumait-, illetve éves beszámolóit, közhasznúsági mellékleteit közzé teszi az Alapító www.szefo.hu című internetes honlapján és az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán.

A Kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy az éves közhasznúsági melléklet, valamint az éves beszámoló, az elfogadásuktól számított öt munkanapon belül harminc nap időtartamra az Alapítvány székhelyén kifüggesztésre valamint az Alapító www.szefo.hu című internetes honlapján közzétételre kerüljön.

9. Felügyelet:

Az Alapítvány működésének és gazdálkodásának - Alapító Okirat illetve vonatkozó jogszabályok szerinti - ellenőrzését, felügyeletét három tagból álló Felügyelő Szerv végzi.

A Felügyelő Szerv tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. A Felügyelő Szervi tagokat az Alapító, a Szegedi SZEFO zrt. jelöli ki, s a tisztség annak elfogadásával jön létre. Az Alapító fenntartja a Felügyelő Szerv elnökének kijelölési jogát.

A Felügyelő Szervi tagság megszűnik:

- a tag halálával;
- a tag lemondásával;
- a tag visszahívásával;

- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

Felügyelő Szervi tag megbízatásáról az Alapítványhoz címzett, az Kuratóriumhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az Alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új Felügyelő Szervi tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

A tag visszahívásáról az Alapító dönt. Az Alapító a Felügyelő Szerv azon tagját hívhatja vissza, aki az alapítványi cél megvalósítását közvetlen veszélyezteteti.

A Felügyelő Szerv tagjai tevékenységüket társadalmi munkában - díjazás nélkül végzik.

A Felügyelő Szerv ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását.

A Felügyelő Szerv tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről évente az alapítói jogok gyakorlójának számol be.

A Felügyelő Szerv tagjai a Kuratóriumi ülésén tanácskozási joggal részt vesznek. Tevékenységük ellátása során a Kuratórium elnökétől, illetve tagjaitól felvilágosítást, jelentést, esetleges munkavállalótól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhetnek az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthetnek, azokat megvizsgálhatják.

A Felügyelő Szerv szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik, ügyrendjét maga állapítja meg, amelyre az alábbiak valamint a Kuratórium működésének szabályai az irányadók.

A Felügyelő Szerv akkor határozatképes, ha határozathozatalkor mindhárom tagja jelen van. A Felügyelő Szerv döntéséhez 2 tag azonos szavazata szükséges.

A Felügyelő Szerv üléseit a Felügyelő Szerv elnöke hívja össze írásban, igazolható módon, a tervezett napirend közlésével egyidejűleg, a tervezett időpont előtt 8 nappal. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

A Felügyelő Szervi ülést a Felügyelő Szerv elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az Alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a Felügyelő Szervi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívót a Felügyelő Szervi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a Felügyelő Szervi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.

A Felügyelő Szerv elnöke gondoskodik arról, hogy a meghívót az Alapító www.szefo.hu című internetes honlapján, illetőleg az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára kifüggesse.

A Felügyelő Szervi ülései nyilvánosak, döntéseit nyílt szavazással hozza. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a jegyzőkönyvvezető személyét, testületi ülés helyét, időpontját a jelenlevők felsorolását, aláírását, ülésen elhangzottak lényegének rögzítését, a döntést támogatók és ellenzők vagy tartózkodók számarányát, személyét, illetőleg a meghozott döntést, valamint annak elintézési határidejét.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Az Alapítvány Felügyelő Szervének döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a Felügyelő Szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. A Felügyelő Szerv működése során hozott határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni és folyamatos sorszámmal kell ellátni. A döntéseket, határozatokat a Felügyelő Szerv ülésén szóban ki kell hirdetni, valamint 8 napon belül kézbesíteni kell írásban, igazolható módon személyesen, vagy postai úton azoknak, akiket az érint. Ezen túl a határozatról hirdetményt kell elhelyezni az Alapítvány székhelyén, valamint a határozatokat az Alapító www.szefo.hu című internetes honlapján közzé kell tenni.

Az Felügyelő Szerv köteles az intézkedésre jogosultságnak megfelelően a Kuratóriumot, illetve a Kuratórium elnökét tájékoztatni, a Kuratórium összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez, hogy

- a) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Kuratórium döntését teszi szükségessé;
- b) a Kuratórium elnöke, illetve tagjai felelősségét megalapozó tény merült fel.

A Kuratóriumot a Felügyelő Szerv indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Szerv is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. Ha a szervezet működése felett az ügyészség vagy más szerv törvényességi ellenőrzést nem gyakorol, a Felügyelő Szerv a szervezetet nyilvántartó bíróság előtt törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez.

A Felügyelő Szerv:

Elnöke: Vas László

a.n.: Kiss Gizella

lakcím : 6723 Szeged, Bártfai u. 17. 1/a.

Tagjai: Gombosné Mile Anikó

a.n.: Herceg Irén

lakcím: 6723 Szeged, Hont F. u. 8/A.

IV. em. 10.

Tóth Balázs

a .n: Győriová Margita

lakcím: 6200 Kiskőrös, Liget u. 1/A. fsz.

1.a.

10. Összeférhetetlenségi szabályok:

10.1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61.§ (2) bek. i) pont).

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

10.2. Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium tagja.

Az Alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Kuratóriumban.

10.3. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

- 10.4. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 - b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 - c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 - d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

- 10.5. A Felügyelő Szerv tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Szerv tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

A Felügyelő Szerv tagjaira a Kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell.

A Felügyelő Szerv tagjai a Felügyelő Szerv munkájában személyesen kötelesek részt venni.

Nem lehet a Felügyelő Szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) a Kuratórium elnöke vagy tagja,
- b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást –, illetve
- d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

11. Záró rendelkezések:

- 11.1. Az Alapítványt az Alapító - tartós, közhasznú vagy az Alapító Okiratban meghatározott egyéb alapcéljának elérése érdekében - határozatlan időtartamra hozza létre.
- 11.2. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11.3 Az Alapító jelen Alapító Okiratot elolvasta és azt, mint akaratával mindenben egyezőt jóváhagyólag írta alá.

11.4. Az Alapító Okirat 2020. május 27. napján elfogadott új tisztségviselőket érintő változásai 2020. június 01. napjától válnak hatályossá.

Szeged, 2020. május 27.

Aluljegyzett Szegedi SZEFO zrt., mint az Alapítvány Alapítója igazolom, hogy az Alapító által 2020. május 25. napján meghozott alapítói határozattal elfogadott és megállapított létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okirat jelen létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az Alapító Okirat 2020. május 25. napján az Alapító által elfogadott és 2020. június 1. napjától hatályos változásait kiemelt módon, félkövér, dőlt szedés jelzi.

Szeged, 2020. május 27.

Szegedi SZEFO zrt., mint Alapító részéről;

 Szegedi SZEFO zrt.
1.
6724 SZEGED, Tavasz u. 2.

Kiss Sándor Csaba
vezérigazgató 

Tanúk (olvasható név, lakcím, aláírás):

1. Dr. Tóthi Etelka (név)
6720 Szegedi Kálvária u. 13 (lakcím)
 aláírás)

2. JUHÁSZ PÉTER
6724 SZEGED, SIKRASI u. 2. 4/20
